رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٨٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٤هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - قرارات وظيفية - نقل - نقل لظروف خاصة - الإصابة بمرض مزمن - استيفاء شروط النقل - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن رفض طلب نقلها للظروف الخاصة - تضمن النظام آلية وضوابط نقل المعلمين للظروف الخاصة، وذلك بتحقق مرض المعلم أو المعلمة، وثبوت ذلك بتقرير مفصل عن حالة المرض، وعن عدم توفر العلاج بالمنطقة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة - الثابت صدور تقريرين طبيين يوضحان إصابة المدعية بمرض مزمن، وأنها بحاجة لمتابعة بمركز متخصص، وأن المستشفى الذي يقع بالمنطقة التي تعمل بها المدعية لا يملك علاجها، وأن تغيير بيئتها المحيطة قد يساعدها على الشفاء - انطباق شروط وضوابط النقل للظروف الخاصة على حال المدعية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب مخالفة النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- تعميم نائب وزير التعليم رقم (٤٤١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٦هـ، بشأن ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- بأنه بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ صدر قرار لجنة النقل للظروف الخاصة في إدارة التعليم بمنطقة الجوف المتضمن: رفض طلب موكلته نقلها للظروف الخاصة، حيث إنها معلمة في محافظة طبرجل، وقد تقدمت بطلب نقلها إلى مدينة سكاكا؛ بسبب ظروفها الصحية التي تستوجب وجود مركز طبي متخصص لمتابعة وعلاج حالتها الصحية، حيث إنها تعاني من (أرتيكاريا مزمنة ووذمة وعائية، وتورم سريع للجلد، والأغشية المخاطية)، وقد أثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا برقم (٢٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ تطور حالتها المرضية، من حيث إن الأزمة كانت بشكل شهري تقريباً، وفي الأشهر الأخيرة أصبحت الهجمات بشكل دوري أسبوعي، وقد صدرت إفادة مستشفى طبرجل بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ بأن حالتها أصبحت مزمنة وتحتاج لمتابعة من مركز طبي متخصص، وحيث لا يوجد مركز متخصص في محافظة طبرجل؛ الأمر الذي يستوجب وجود موكلته بمدينة سكاكا لتتمكن من المتابعة والعلاج، وحيث رفض طلب النقل من اللجنة رغم أن الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن طلبات النقل للمعلمين والمعلمات منطبقة تماماً، حيث ذكرت اللجنة أن سبب رفضها؛ أن العلاج دوائي ومتابعة، وهذا

غير صحيح، حيث أثبتت التقارير الطبية آنفة الذكر، بضرورة تواجدها لدى مركز متخصص، وهذا غير متوفر في المستشفى بمقر عملها، وأقرب مستشفى متخصص يتوفر به العلاج بمدينة سكاكا، وختم الصحيفة بطلب إلغاء قرار اللجنة المشار إليه. وأرفق بالصحيفة صورة من تظلم موكلته أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣هـ. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات، قدم خلالها وكيل المدعية صورة من القرار. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم الضوابط الحديثة لنقل المعلمين والمعلمات للظروف الخاصة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن نقل المعلمين والمعلمات بسبب الظروف الخاصة والصحية يتم وفق ضوابط يتم العمل بها على جميع المعلمين والمعلمات، كما أن طلب المدعية المقدم للجنة ذوي الظروف الخاصة للنقل عبر نظام عين الإلكتروني، تم دراسته من قبل اللجنة الفرعية بالإدارة العامة للتعليم بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ، وأوصت اللجنة في الجلسة (٤) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ برفض الحالة حيث إنها تحتاج إلى علاج دوائي، وذلك لما جاء في الضوابط بالفقرة الثالثة من سادساً: (الأحكام العامة) والذي نصها: "لا يتم نقل المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية المؤقتة أو الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو الحالات التي لديها متابعات متباعدة أو دورية أو الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر أو الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية

كالبهاق والعقم، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط"، وبناءً على ما تقدم، فإن الوزارة تطلب من الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن حالة موكلته الصحية تحتاج علاج دوائي فقط، غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وأثبت التقرير الطبي المقدم خلاف ذلك، حيث إن للمرض صوراً سريرية تستدعي تدخل طارئ؛ لكون المضاعفات الجانبية للعلاج بالكورتزونات الجهازية تستدعي متابعة لصيقة قد تكون مستعجلة، وحيث إن حالة موكلته مطابقة لضوابط النقل للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة لعام ١٤٤٢هـ الصادرة من المدعى عليها، حيث إنها منطبقة على الحالة الأولى من الحالات الطبية من المادة السابعة (الحالات التي تندرج ضمن الظروف الخاصة) من الضوابط. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وذكر، فقررت الدائرة رفع جلسة اليوم للمداولة، وفي ذات الجلسة نطق بالحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار لجنة نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة (بدون رقم) المؤرخ في ١٤٤٣/٦/١هـ المتضمن رفض طلب نقلها للظروف الخاصة؛ فإن دعواها تعتبر من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، والتي تختص المحاكم الإداريّة ولائياً بنظرها وفقاً لنص المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت

على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، والمحكمة مختصة مكانياً بناءً على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فحيث علمت المدعية بالقرار بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ، ثم تظلمت منه أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣هـ، وأجيبت برفض تظلمها، ثم تقدم وكيلها عنها إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ، ووفقاً للمادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم -المشار إليه- تكون هذه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوعها، فالثابت أن المدعية تعمل لدى المدعى عليها (معلمة) بمحافظة طبرجل، وحيث الثابت -وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مدير مستشفى طبرجل بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦م الموافق ١٤٤٣/٥/٢هـ- أن المدعية تعاني من (أرتيكاريا مزمنة مصاحبة مع حالات حادة مع وذمة وعائية وآثار خدوش شديدة بالجلد مع آثار الحكة المزمنة)، كما تضمن التقرير أن المدعية: (تحتاج لمتابعة مستمرة بمركز طبي متخصص، حيث لا يتوفر العلاج بهذا المستشفى)، ثم إن الثابت -وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مدير مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز برقم (٢٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ- أن المدعية تعاني من: (أرتيكاريا مزمنة ووذمة وعائية، تورم سريع للجلد والأغشية المخاطية)، وأن حالتها بدأت منذ خمس سنوات، وتعاني حالياً من (هجمات متكررة كل أسبوع أو أسبوعين تقريباً على الرغم من العلاج المكثف، وبدأت تتطور الحالة إلى حدوث انتفاخ بالوجه

خاصة حول العينين وفي اليدين)، وأوصى التقرير بأن المدعية: (تحتاج التواجد الدائم بالقرب من مستشفى مركزي لمتابعة حالتها بالعيادات الخارجية وحتى التنويم إذا استدعت الضرورة ذلك، وكثيراً ما تحتاج حالة المدعية إلى استشارات طبية عادية أو مستعجلة لتخصصات طبية مختلفة؛ لأن للمرض صوراً سريرية تستدعي تدخل طارئ، كما أن المضاعفات الجانبية للعلاج بالكورتزونات الجهازية تستدعي متابعة لصيقة وقد تكون مستعجلة، كما أن تغير البيئة المحيطة يمكن أن يكون له أثر إيجابي، وفي بعض الأحيان شفاء تام من مرض الأرتيكاريا والوذمة الوعائية)، وخُتم التقرير بأن: (علاج حالة المدعية متوفر بهذا المستشفى ويمكن علاجها فيه). وحيث نصت ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ على أنه: "سابعاً: الحالات التي تندرج ضمن الظروف الخاصة: أولاً: الحالات الطبية: الحالة الأولى: مرض المعلم أو المعلمة: للنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية: ١-تقرير طبي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشفى المراد العلاج به يوضح الخطة العلاجية والتشخيص النهائي ومدى توفر العلاج لديهم. ٢-تقرير طبي يفيد بعدم توفر العلاج بالمنطقة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة"، وحيث إن التقريرين المشار إليهما استوفيا ما اشترطته الضوابط للنظر في نقل المدعية، لاسيّما التقرير الصادر عن مدير مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، فقد أبان حالة المدعية المرضية -شفاها الله- وأظهر مدى حاجتها لمركز طبي متخصص بالقرب منها، ودحض ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن

تعليم

علاج المدعية دوائي فقط، وحيث إن الجمود في تقدير حالة المدعية يفوّت المقصد النظامي من إصدار ضوابط نقل ذي الحاجة، وقد يؤدي إلى تفاقم حالة المدعية وزيادة معاناتها؛ لعدم قربها من مستشفى متخصص، وفي مقابل ذلك أشار التقرير إلى أن تغير البيئة المحيطة بالمدعية قد يحقق لها الشفاء التام بإذن الله، ولو لم تأخذ المدعى عليها إلا هذا الشق من التقرير لكان كافياً بأن تنقل المدعية؛ امتثالاً لما تقضي به النصوص الشرعية والنظامية في مراعاة ذي الضُر. وتأسيساً على ما سلف؛ فإنه يتجلى أن قرار المدعى عليها برفض طلب المدعية نقلها لمدينة سكاكا وفقاً للظروف الخاصة يعد معيباً بعيب مخالفة الأنظمة واللوائح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغائه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف المؤرخ في ١٤٤٣/٦/١هـ، المتمثل بعدم قبول طلب نقل المدعية (...) وفقاً للظروف الخاصة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم (٧١٤) لعام ١٤٤١هـ يتعلق بطعن المدعية بالقرار المؤرخ في ١٤٤١/١٠/٢١هـ وما استندت عليه من التقارير الطبية التي

صدرت في تلك الفترة، فلا علاقة له بهذا القرار والصادر بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ، كما أن ما ذكرته المدعى عليها بأن الحالة تحتاج إلى علاج دوائي فقط، لم توضح سندها الطبي في ذلك.